

Ohne Titel

Ohne Titel

Nordwest-Zeitung

23. November 2018

Copyright 2018 Nordwest-Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten



Section: HINTERGRUND; S. 6

Length: 396 words

Body

In Deutschland ist das Recht auf Asyl im Grundgesetz verankert. Festgelegt ist dies in Artikel 16a. Dort heißt es in Absatz eins: Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Tatsächlich wird das Asylrecht in der Bundesrepublik damit anders als in vielen anderen Staaten nicht allein aufgrund der völkerrechtlichen Verpflichtung aus der Genfer Flüchtlingskonvention gewährt, sondern hat Verfassungsrang.

Mit dem sogenannten Asylkompromiss von 1993 wurde dieses Grundrecht allerdings deutlich eingeschränkt. Unter dem Eindruck stark gestiegener Asylbewerberzahlen vor allem aus dem damaligen Jugoslawien setzten Union, FDP und SPD damals eine Grundgesetzänderung durch. Eine Folge: Wer über einen sicheren Drittstaat einreist, konnte sich seither nicht mehr auf das Asylgrundrecht berufen.

In der Praxis bekommen Menschen, die heute vor Krieg und Krisen nach Deutschland fliehen, nur selten eine Asylberechtigung nach Artikel 16a des Grundgesetzes. Die meisten erhalten Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder einen eingeschränkten (subsidiären) Schutz. Das gilt für Menschen, die nicht als politisch verfolgt gelten, aber trotzdem bleiben dürfen, weil ihnen in der Heimat ernsthafter Schaden droht wie Folter, Todesstrafe oder willkürliche Gewalt in einem bewaffneten Konflikt.

Hatten in den 1950er und 60er Jahren vor allem Menschen aus dem kommunistisch beherrschten Osteuropa Schutz vor politischer Verfolgung gesucht, beantragten seit den 70er Jahren zunehmend mehr Flüchtlinge aus Asien und Afrika Asyl. Als dann nach dem Fall der Mauer eine starke Zuwanderung aus Osteuropa einsetzte, war für viele Bundesbürger das Maß erreicht. Knapp 440 000 Asylbewerber zählten die Behörden 1992, fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor und weit mehr als die 5000 aus den 50er und 60er Jahren.

Rechte Parteien nutzten die Ängste: Die Republikaner erzielten in Baden-Württemberg im April 1992 mehr als zehn Prozent, die DVU in Schleswig-Holstein über sechs Prozent. Die Politik reagierte mit der Verschärfung von Verfahrensvorschriften, wagte sich dann aber auch ans Grundgesetz: Am 26. Mai 1993 beschloss der Bundestag mit den Stimmen der Regierungskoalition aus Union und FDP sowie der SPD-Opposition eine Änderung von Artikel 16. Er wurde durch mehrere Zusätze eingeschränkt und nach Meinung der Kritiker ausgehöhlt und demontiert.

PDF-Datei dieses Dokuments

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: POLITISCHES ASYL (93%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); VERFASSUNGSRECHT (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); GESETZGEBUNG (89%); POLITIK (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); DEUTSCHER BUNDESTAG (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (78%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (67%)

Geographic: BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (58%); SCHLESWIG-HOLSTEIN, DEUTSCHLAND (57%); OSTEUROPA (91%); AFRIKA (79%); ASIEN (79%); DEUTSCHLAND (73%)

Load-Date: November 23, 2018